

한국서부발전(주) 상임감사위원 주 의(기관) 요 구

제 목	건설기계대여대금 지급보증 관리 미흡
관 계 부 서	❧❧발전본부 ▼▼부
조 치 부 서	❧❧발전본부 ▼▼부
구 분	계약관리
내 용	

1. 업무 개요

❧❧발전본부는 발전소 유지·보수 등과 관련하여 각종 공사를 시행하고 있으며, 공사의 목적을 달성하기 위해 건설기계의 투입이 필요한 경우 장비 임차료 등을 공사 원가설계에 반영하고 있다.

이와 관련하여 원·하도급 공사업자가 건설기계 대여업자에게 건설기계를 임차할 경우 대여대금의 지급을 보증하도록 건설기계 대여대금 지급보증서 발급에 소요되는 비용을 공사 설계금액에 반영하고 있으며, 이를 통해 대금 체납의 문제가 발생할 경우 보증기관이 대신 대여대금을 지급하여 건설기계 대여업자를 보호하고 있다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

「건설산업기본법」 제68조의3 제1항에 따르면 수급인 또는 하수급인은 자신이 시공하는 1개의 공사 현장에서 대여받을 건설기계의 대여대금을 보증¹⁸⁾하는 보증서(이하 ‘현장별 보증서’라 한다)를 그 공사의 착공일 이전까지 발주자에게 제출하도록 규정하고 있다.

다만 수급인 또는 하수급인은 [표 15]와 같이 국토교통부령으로 정하는 소규모공사 등 정당한 사유가 있는 경우 현장별 보증서를 발주자에게 제출하는 대신에 건설기계 대여계약별로 그 대금의 지급을 보증하는 보증서(이하 ‘대여계약별 보증서’라 한다)를 건설기계 대여업자에게 줄 수 있도록 규정하고 있으며, 현장별 보증과 대여계약별 보증과의 차이점은 [표 16]과 같다.

[표 15] 소규모 공사에 해당하여 대여계약별 보증서로 발급 가능한 조건

구 분	내 용
공 통	산출내역서상 건설기계 대여대금의 합계금액이 400만 원 미만
원도급	도급금액이 1억 원 미만이고 공사기간이 5개월 이내
하도급	하도급 금액이 5천만 원 미만이고 공사기간이 3개월 이내

※ 자료: 건설산업기본법 내용 재구성

[표 16] 현장별 보증과 개별기계 보증의 차이점

구분	현장별 보증	대여계약별 보증
보증대상	현장의 모든 건설기계	각각의 개별 건설기계
보증발급	현장별로 1장의 보증서 발급	대여계약별로 개별 발급
제출시기	착공 전 1회 제출	대여계약 체결 후 건별 제출

※ 자료: 건설산업기본법 내용 재구성

18) 건설기계대여대금 지급보증제도는 원·하도급 건설업자가 건설기계 대여업자에게 건설기계 대여대금의 지급을 보증하도록 하는 제도로 대금 채납이 발생하면 보증기관이 대신 대여대금을 지급하여 건설기계 대여업자를 보호하려는 목적으로 운영되고 있으며, 지급보증서 발급은 2013년 6월에 의무화됨. 또한 2019년 「건설산업기본법」 및 같은 법 시행규칙이 개정됨에 따라 건설기계 대여대금 지급보증 방식이 변경(기존 대여계약별 보증방식에서 현장별 보증과 대여계약별 보증방식으로 구분하여 운영)되었음.

그리고 같은 법 같은 조 제2항에 따르면 발주자가 건설기계 대여대금을 직접 건설기계 대여업자에게 지급하기로 발주자, 건설사업자, 건설기계 대여업자 간에 합의하는 등 국토교통부령으로 정하는 경우¹⁹⁾에는 건설기계 대여대금 지급보증서를 주지 않을 수 있도록 규정하고 있다.

한편 같은 법 시행령 제64조의3 제1항에 따르면 건설기계 대여대금 지급보증서 발급 금액은 도급금액 산출내역서에 기재된 재료비, 직접노무비 및 직접공사 경비의 합계금액에 적용 요율을 적용하여 산출하도록 규정하고 있으며, 구체적인 산출 방법은 국토교통부 고시 ‘건설기계 대여대금 지급보증서 발급금액 및 업종별 건설기계 투입비율 산정기준(이하 ‘국토교통부 고시’라 한다)’에서 [표 17]과 같이 규정하고 있다.

[표 17] 건설사업 업종별 건설기계 대여대금 지급보증서 발급금액 산정 적용 요율

종합건설 업종	적용 요율	전문건설 업종	적용 요율 ¹⁾	
			원도급	하도급
토목공사	0.40%	준설공사, 포장공사, 토공사, 비계구조물 해체공사	0.68%	0.48%
건축공사	0.07%	상하수도 설비공사, 보링그라우팅 공사, 수중공사	0.51%	0.36%
산업·환경설비공사	0.16%	석공사, 시설물유지관리공사, 철근콘크리트공사, 가스시설공사(1종)	0.32%	0.24%
조경공사	0.18%	조경시설물 설치공사, 조경식재공사, 도장공사, 철도궤도공사, 철강재 설치공사	0.16%	0.12%

주1) [표 17]에 명시된 전문건설 업종 외의 공사의 경우 0.10%(원도급), 0.07%(하도급)의 요율 적용

※ 자료: 국토교통부 고시 내용 재구성

또한 같은법 시행령 제64조의3 제2항에서는 발주자가 건설공사를 시공하

19) 「건설산업기본법 시행규칙」 제34조의4 제2항에 따라 ① 발주자가 건설기계 대여대금을 건설기계 대여업자에게 직접 지급한다는 뜻과 그 지급의 방법·절차에 관하여 발주자, 건설사업자 및 건설기계 대여업자가 합의한 경우, ② 건설기계 대여계약별 대금지급 보증의 대상인 경우(소규모 공사에 해당하는 경우)로서 1건의 건설기계 대여계약 금액(같은 건설기계 대여업자와 2건 이상의 계약으로 분할하여 계약하는 경우에는 각각의 계약금액을 합산한 금액)이 200만원 이하인 경우가 해당됨.

는 수급인 또는 하수급인이 건설기계 대여대금 지급보증서 발급에 따른 금액을 해당 용도에 맞게 사용하였는지 소요비용 지출내역에 대한 증빙서류의 제출을 요구하여 확인할 수 있도록 권한을 부여하고 있다.

그리고 건설기계 대여대금 지급 보증에 해당하는 건설기계는 덤프트럭, 굴착기, 지게차, 특수건설기계 등 34종이 해당되며, 「건설기계관리법 시행령」 [별표1]에서 정하고 있다.

따라서 「건설기계관리법 시행령」 [별표1]에서 정한 건설기계를 사용하는 건설공사를 담당하는 공사감독부서는 ‘건설기계 대여대금에 대한 발주자 직접 지급 합의’ 또는 소규모 공사에 해당하는 경우로 한정하여 ‘건설기계 대여업자와의 계약금액이 200만원 이하’인 경우가 아니라면 수급인 또는 하수급인이 건설기계 대여금의 지급보증을 할 수 있도록 건설기계 대여대금 보증서 발급 수수료로 국토교통부 고시에 따라 공사 설계금액에 반영하고 해당 공사의 계약 체결 후 산출내역서에 해당 금액을 명시하여야 한다.

이를 통해 건설기계 대여업자가 보증채권자로 확정되지 않아 보증사고 시 보상을 받지 못하는 불이익 상황을 초래하지 않도록 하여야 하며, 수급인 또는 하수급인으로부터 건설기계 대여대금 지급보증서 발급에 따른 금액에 대한 소요비용 지출내역을 확인하여 해당 금액을 정산하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 [표 18]과 같이 ‘2022년 제8호기 계획예방정비공사’ 등 7건의 경우 소규모 공사에 해당하지 않고, 건설기계 대여대금 지급보증서 발급 면제 조건에 해당하지 않음에도 공사설계 주관 담당자가 공사설계 시 건설기계 대여대금 보증서 발급수수료에 대한 금액을 계상하지 않음으로써 수급인이 건설기계 대여대금에

대한 보증 가입을 하지 않는 결과를 초래하였다.

[표 18] 건설기계 대여대금 지급보증서 발급수수료 미산정 대상 공사

[단위: 천 원, VAT 제외]

주관부서	계약상대자	계약명	계약금액	장비임차료 설계금액	비고
▼▼부	 (수급인)	2022년 제8호기 계획예방정비공사	3,525,944	20,000	현장별 보증서 발급 대상
		2023년 제1호기 계획예방정비공사	4,610,000	25,500	
		2023년 제7호기 계획예방정비공사	5,060,215	23,000	
		2023년 제2호기 계획예방정비공사	2,761,400	17,900	
		2023년 제4호기 계획예방정비공사	3,068,000	23,900	
		2024년 제3호기 계획예방정비공사	2,338,900	14,900	
		2024년 제5호기 계획예방정비공사	4,321,084	28,200	

그 결과 수급인의 파산 또는 경영악화 시 건설기계 대여업자에게 대여금 체불 등의 상황이 발생할 위험을 초래하였으며, 수급인의 경우 건설기계 대여대금 지급보증서를 제출하지 않는 등 건설사업자로서의 의무를 위반한 것으로 국토교통부의 적발 시 시정명령을 받게 되며, 해당 위반 사실 적발일부터 2년 이내에 같은 위반행위로 적발될 경우 영업정지 2개월 처분 또는 과징금 4,000만 원이 부과될 우려가 있다.

관계부서 의견 및 검토 결과

해당 공사담당자는 상기 지적사항에 대해 이의가 없다고 하면서 향후 건설기계가 투입되는 공사를 시행할 경우 관련 법령에 따라 건설기계 대여대금 직접지급 합의 또는 발급수수료 비용을 공사설계금액에 반영하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

☘☘발전본부장은 위의 지적사례가 발생하지 않도록 관련 부서를 대상으로
감사사례 교육을 시행하시기 바랍니다. (기관주의)